

L'an deux mil six et le 17 Juin à 10 h 30, le Conseil Municipal dûment convoqué, s'est réuni sous la Présidence de Monsieur DELPERIER Max, Maire de Montolieu, dans la salle du Conseil.

Etaient présents : ETORE, PARE, PILLOSIO, GOUZVINSKI, OLIVIER, LAURET, DELPERIER, DRIEUX.

Etaient absents : PUJADE procuration à LAURET, LASSERRE D. procuration à PILLOSIO, LASSERRE C. procuration à PARE, RICARD procuration à ETORE, SOULIE, SOLE.

Monsieur DRIEUX est désigné comme Secrétaire de séance.

Monsieur le Maire demande au Conseil l'approbation du Procès-Verbal de la séance du 30 Mai 2006, dont copie leur a été communiquée avant la séance.

Madame ETORE déclare qu'elle ne signera pas ce Procès-Verbal, dans la mesure où comme à l'accoutumée il ne reflète pas véritablement les différentes interventions des Conseillers.

Monsieur le Maire déclare que ce genre d'objection systématique persiste il faudra en arriver à enregistrer les séances. Madame ETORE pose la question de la légalité de cette pratique. Monsieur OLIVIER précise que cette situation devient pénible et n'est pas favorable à cette solution.

Madame ETORE se prononce de refaire le Procès-Verbal et de le soumettre à l'approbation du Conseil. Monsieur LAURET, Secrétaire de la dernière séance, s'oppose vigoureusement à cette proposition considérant que Madame ETORE a, comme chaque Conseiller, tout loisir d'effectuer par écrit les rectificatifs qu'elle juge indispensable à ajouter, mais en aucun cas elle ne peut se substituer à posteriori au Secrétaire de séance.

Le reste du Conseil approuve le Procès-Verbal du 30 Mai 2006.

Installation d'un commerçant boucher.

Monsieur le Maire informe le Conseil de la demande de Madame et Monsieur GALLART Patrick, commerçants en boucherie, domiciliés à COURSAN (Aude), de s'installer sur la Commune de Montolieu en aménageant les petites halles.

Monsieur PARE fait remarquer que cela fait cinq années qu'il propose l'aménagement de cet espace. Madame PILLOSIO demande sur quoi va porter le vote ? Le Maire répond qu'il y a lieu de voter sur l'accord de principe de l'installation d'une boucherie à cet endroit.

La Commune effectuerait les travaux, après études et démarches administratives par un appel d'offres auprès d'architectes, emprunt, le matériel financé par les pétitionnaires, ces derniers seraient redevables d'un loyer, la Commune restant propriétaire des lieux.

L'accord de principe est voté à la majorité des membres présents.

Affaire piscine : Choix d'un avocat.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu'il y a lieu de prendre une décision quant au choix d'un avocat qui s'impose pour que l'affaire de la piscine soit résolue rapidement.

Monsieur le Maire informe que le maçon n'est pas couvert par son assurance pour ces problèmes, par contre la Société AQUATEC a une responsabilité civile mais pas de décennale.

Monsieur le Maire propose au Conseil de prendre connaissance du rapport de Maître ORY, Huissier de Justice, qui laisse apparaître très clairement un grand nombre de malfaçons. Mesdames ETORE et PILLOSIO déclarent que le problème n'est pas là, mais dans l'urgence à ouvrir la piscine le plus tôt possible, Monsieur PARE complète ces remarques en demandant de répertorier les travaux à effectuer. Madame GOUZVINSKI déclare soutenir Monsieur le Maire dans sa démarche de prendre un avocat, dans le cadre de son devoir et de l'application du droit, ainsi que de se retourner contre le maçon.

Madame ETORE lui demande d'arrêter de dire n'importe quoi ce à quoi lui répond le Maire de respecter la liberté de penser différemment.

Madame ETORE demande que les travaux soient fait immédiatement aux fins de sauver l'ensemble des équipements qui vont aller en se détériorant, rendant responsable le Maire de ne pas s'occuper sérieusement de ce problème. Monsieur le Maire répond que les travaux ne peuvent être fait qu'après la visite d'un expert.

Madame GOUZVINSKI rappelle que les entreprises sont tenues de rendre des comptes au travers des procédures de conciliation, judiciaires et administratives.

Monsieur PARE demande si une procédure judiciaire est nécessaire ?

Monsieur le Maire demande au Conseil de passer au vote pour le principe de prendre un avocat.

Il en résulte :

6 CONTRE : PARE, ETORE, PILLOSIO, LASSERRE D., LASSERRE C., RICARD.

6 POUR : LAURET, PUJADE, DELPERIER, GOUZVINSKI, OLIVIER, DRIEUX.

La voix du Maire étant prépondérante, le principe du choix d'un avocat est adopté. Le choix adopté à 6 voix se portera entre Maîtres MAYNADIER, CIRERA et THALAMAN.

Madame ETORE dit que c'est une honte de confier cette affaire à n'importe qui. Monsieur PARE pose le problème des délais pour un référé et dénonce des bases de réflexion trop floues. Il met en garde le Maire de sa responsabilité quant au contrôle des jeunes qui vont à la rivière, et de leur activités estivales dans le village.

Madame GOUZVINSKI déclare qu'il n'y a pas lieu de mettre la pression et de verser dans le catastrophisme, les jeunes ont d'autres possibilités de loisirs : Tennis, lecture et prendre les garanties maximales. Madame ETORE reconnaît en la position de Madame GOUZVINSKI, les effets de la « morale protestante ». (phrase retranscrite sur le registre à la demande de Madame GOUZVINSKI, Madame ETORE déclarant qu'il n'y a rien de grave à faire cette remarque).

Monsieur LAURET, étant resté sur sa réserve tient à préciser que c'est lui qui avait pris la responsabilité de proposer l'entreprise CAP INGELEC, conscient du coût plus élevé de leurs prestations, mais aussi de leur compétence, mais à vouloir prendre moins cher on voit le résultat.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 00.